Procedimiento Disciplinario Interno

Empresa: TechRetail
Versión: 1.0
Fecha: Septiembre 2025

---

1. Objetivo

Establecer un procedimiento claro, transparente y justo para la **gestión de faltas disciplinarias** cometidas por colaboradores de TechRetail, garantizando el respeto al debido proceso, los derechos de defensa y la equidad en la aplicación de sanciones.

---

2. Alcance

Este procedimiento aplica a:

- Todos los empleados de TechRetail, sin importar su nivel jerárquico o modalidad de contratación.
- Todas las sedes, áreas y proyectos de la compañía.
- Las faltas disciplinarias contempladas en el Reglamento Interno de Trabajo y en la legislación laboral vigente.

---

3. Principios rectores

- **Legalidad:** toda medida disciplinaria se basará en normas internas y leyes aplicables.
- **Proporcionalidad:** la sanción debe ser acorde a la gravedad de la falta.
- **Imparcialidad:** el proceso será conducido con objetividad y sin sesgos.
- **Debido proceso:** se garantiza el derecho a ser escuchado y a presentar pruebas.
- **Confidencialidad:** la información se manejará de manera reservada.

---

4. Clasificación de faltas

1. **Leves:** incumplimiento menor de horarios, descuidos ocasionales, uso inadecuado de recursos sin consecuencias graves.

2. **Graves:** reincidencia en faltas leves, desobediencia a órdenes legítimas, trato irrespetuoso, incumplimiento de políticas corporativas.
3. **Muy graves:** actos de fraude, acoso laboral, discriminación, robo, filtración de información confidencial, consumo de alcohol o drogas en horas laborales.

---

5. Procedimiento disciplinario

1. **Detección de la falta:**
   - Puede ser reportada por un jefe, un compañero, un cliente interno o detectada en auditoría.
2. **Notificación inicial:**
   - El área de Recursos Humanos informa al colaborador sobre la presunta falta y abre expediente disciplinario.
3. **Investigación preliminar:**
   - Recolección de evidencias y declaraciones.
   - Entrevista al colaborador involucrado y testigos, si aplica.
4. **Descargos:**
   - El colaborador tiene derecho a presentar su versión de los hechos por escrito o en audiencia, dentro de un plazo establecido (ej. 5 días hábiles).
5. **Análisis y decisión:**
   - El Comité Disciplinario o Recursos Humanos evalúa pruebas y descargos.
   - Se determina si procede sanción, absolución o archivo del caso.
6. **Comunicación de la decisión:**
   - Se notifica por escrito al colaborador, indicando la medida disciplinaria aplicada y los fundamentos.
7. **Registro:**
   - Todas las decisiones se documentan en el expediente laboral del colaborador.

---

6. Medidas disciplinarias posibles

- Amonestación verbal.
- Llamado de atención escrito.
- Suspensión temporal de labores (sin salario, según ley).
- Terminación del contrato laboral, en casos de faltas muy graves.

---

7. Roles y responsabilidades

- **Empleados:** cumplir con normas internas y colaborar en el proceso disciplinario.

- **Jefes inmediatos:** detectar y reportar faltas oportunamente.
- **Recursos Humanos:** liderar el proceso, garantizar el debido proceso y archivar la documentación.
- **Comité Disciplinario:** analizar casos complejos y recomendar sanciones.

---

8. Apelaciones

El colaborador sancionado podrá presentar una apelación dentro de los **cinco (5) días hábiles siguientes** a la notificación, la cual será revisada por la Gerencia General o un Comité designado.

---

9. Revisión y actualización

El procedimiento será revisado cada **dos años** o cuando existan cambios en la normativa laboral aplicable o en el Reglamento Interno de Trabajo.

---

10. Contacto

📧 rrhh@techretail.com
☎️ Ext. 3100 – Área de Recursos Humanos